

Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di imprese in cantiere

Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di imprese in cantiere

In presenza di cantieri pubblici, le imprese talvolta occupano aree non autorizzate (es. spazi destinati al mercato cittadino, depositi di materiali in strada). Nonostante i solleciti informali, i responsabili non ottemperano. Quali contromisure e provvedimenti può adottare il Comune in questi casi?

Risposta:

Il Comune può attivare, in modo cumulativo, gli strumenti seguenti.

Sul piano CdS/CUP:

- contestazione della violazione ex art. 20, c. 4 CdS (sanzione € 173–694) e, per le aree non restituite, sanzione accessoria di ripristino (c. 5);
- applicazione del CUP con emissione di Avviso di Accertamento ex comma 792 L. 160/2019 per la superficie di occupazione non autorizzata, con calcolo indennità pari al canone maggiorato fino al 50% ai sensi del comma 821, lett. g, L. 160/2019 e irrogazione della sanzione pecuniaria di cui alla successiva lettera H nella misura deliberata dal Comune.
- ordinanza di sgombero con esecuzione d'ufficio in danno dell'impresa inadempiente.

Sul piano contrattuale (appalto pubblico):

- applicazione delle penali contrattuali per comportamenti lesivi del decoro e della funzionalità degli spazi pubblici;
- segnalazione al RUP per la contestazione formale.